吉林省消防救援机构行政处罚裁量规定

第一章　总　则

第一条　为进一步规范全省消防执法工作，促进依法行政，合理裁量，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《吉林省消防条例》以及国务院办公厅《关于进一步规范裁量权基准制度和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）、《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》（国发〔2024〕5号）、《应急管理行政裁量权基准暂行规定》（应急管理部令第12号）、国家消防救援局《消防行政处罚裁量权基准》（消防〔2025〕39号）等法律、法规和规定的要求，结合全省消防执法工作实际，制定本规定，包括违法行为、法律规定、处罚依据、违法情节及具体情形、量罚幅度等内容。

第二条　本规定所称的消防行政处罚裁量，是指消防救援机构实施消防行政处罚时，根据立法目的和处罚原则，在法律、法规和有关规定的处罚种类和幅度内，综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定是否处罚以及对行政处罚的种类、量罚幅度选择适用的活动。

第三条　本规定适用于全省各级消防救援机构和被委托的执法主体依法作出的消防行政处罚种类、量罚幅度的裁量。

法律、法规和规章规定对消防行政处罚裁量另有明确规定的，从其规定。

本规定主要规范各级消防救援机构对违法行为实施的“罚

款”处罚的裁量，“警告”“责令停止使用”“责令停产停业”“责令停止执业”“没收违法所得”“吊销相应资格”等“罚款”以外的行政处罚不在本规定规范范围。

第二章　适用规则

第四条　实施消防行政处罚裁量，应当坚持法制统一、程序公正、公平合理、高效便民，遵循过罚相当、处罚与教育相结合的原则，依法维护公民、法人和其他组织的合法权益，确保行政处罚裁量权行使的合法性、合理性，推进严格规范公正文明执法。

同一个违法行为违反不同法律、法规和规章规定或者违反同一效力层级的法律、法规和规章规定的，按照上位法优于下位法、特别规定优于一般规定、新的规定优于旧的规定等原则适用。

第五条　对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

法律、法规和规章规定应当并处两种以上处罚种类的，应当同时适用；规定可以并处的，可以选择适用。

第六条　对当事人有两个以上应当给予行政处罚的违法行为的，分别裁量，合并执行。

第七条　进行罚款处罚裁量时，应当首先确定违法行为的违法情节及具体情形。不同违法情节所对应的情形并存时，应当选择并存情形中较为严重的情节。

在不同违法情节内，应当综合考虑违法行为的对象、后果、

数额、次数、当事人主观过错等因素，根据从重、从轻、减轻等法定裁量情节，采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式，确定具体的处罚结果。

第八条 同一时期、同一地区，对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为，在处罚裁量时，适用的处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当。

第九条 当事人有下列情形之一的，不予处罚：

（一）不满十四周岁的未成年人有消防安全违法行为的；

（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有消防安全违法行为的；

（三）消防安全违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；

（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定；

（五）消防安全违法行为终了且在二年内未被发现的，但涉及公民生命健康安全且有危害后果的，上述期限延长至五年，法律另有规定的除外；

（六）其他依法不予行政处罚的。

初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚，但消防救援机构应对当事人进行教育。

第十条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

（一）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有消防安全违

法行为的；

（二）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫或者诱骗实施消防安全违法行为的；

（四）主动供述消防救援机构尚未掌握的消防安全违法行为的；

（五）配合消防救援机构查处违法行为，有立功表现的；

（六）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

从轻处罚，应当在法定处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。

减轻处罚，应当适用法定处罚最低限度以下的处罚种类或者处罚幅度，包括应当并处时不并处、在法定最低罚款限值以下确定罚款数额等情形。

第十一条 当事人有下列情形之一的，应当从重行政处罚：

（一）违法行为情节恶劣，造成严重社会影响，或者发生火灾事故造成人员伤亡的；

（二）对举报人、证人或者消防执法人员打击报复的；

（三）因同一消防安全违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一种消防安全违法行为受过消防行政处罚的；

（四）拒绝、阻碍或者以暴力方式威胁消防执法人员执行职务的；

（五）伪造、隐匿、销毁证据的；

（六）拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的；

（七）发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（八）其他依法从重行政处罚的。

从重处罚，应当在法定处罚种类和幅度内对当事人适用较重种类或者较高幅度的处罚。

发生火灾等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，对违反突发事件应对措施的行为，应当依法快速、从重处罚。

第十二条 根据立法目的和行政处罚原则，综合考虑了违法的事实、性质、情节严重性、社会危害程度以及单位（场所）性质、改正措施等因素，根据法律、法规和规章规定，将有处罚幅度的违法行为明确“轻微、较轻、一般、较重、严重”五种具体情形，分别对应罚款幅度的0～20%、20%～40%、40%～60%、60%～80%、80%～100%五个量罚区间。

同一量罚区间的处罚金额原则按照以下公式确定：

A=(A1-A2)*P%+A2

式中：A—为处罚金额

A1—最高处罚金额

A2—最低处罚金额

P%—量罚区间（0～20%、20%～40%、40%～60%、60%～80%、80%～100%五个量罚区间）

本规定对于消防法律、法规和规章规定的罚款金额在500元以下的违法行为，以及难以明确具体情形的违法行为，不予设定裁量，由消防救援机构在执法过程中根据案件的具体情况研究确定。

第三章　程序规则

第十三条　实施消防行政处罚时，应当先排除不予实施行政处罚情形（附件1），再对其违法行为按照《吉林省消防行政处罚裁量基准细则》（附件2），确定违法行为的情形和量罚幅度。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，应当制作《行政指导建议书》（附件3），载明当事人基本情况、违法事实和有关行政指导建议。

依法立案后，经调查认为违法行为适用本规定可以不予处罚的，按照《消防救援机构办理行政案件程序规定》有关要求，应作出不予处罚决定。

第十四条　消防救援机构在作出消防行政处罚前，应当全面收集可能影响行政处罚裁量情节相关的证据，告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，以及其依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利，并在询问笔录或行政处罚告知笔录中予以体现。

第十五条　行政处罚的案件承办人应在行政处罚内部审批表中，提出拟作出行政处罚的种类、幅度和额度的建议，并说明处罚裁量的事实、理由和依据等情况。

对涉及减轻、从重、不予处罚的裁量意见（含不同意见）或者重大、复杂的行政处罚裁量，应当经消防救援机构负责人组织集体讨论，才能做出行政处罚决定，并按照规定组织听证。

第十六条　对案情复杂及作出责令停产停业、停止使用或较大数额罚款等处罚，应当由集体讨论决定，并按照规定组织听证，

有关情况报上一级消防救援机构备案。对当事人提出的申辩、申诉，及时予以答复。

第十七条 消防安全违法行为涉嫌构成失火罪、消防责任事故罪、危险作业罪等刑事犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》《吉林省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》等有关规定程序依法移交司法机关，不得以罚代刑。

发现消防安全违法行为的，消防救援机构依法立案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送有关部门办理（附件4）。

第十八条 案件审核机构或者人员应当对行政处罚裁量情况进行审核：

（一）不予、减轻、从轻、从重处罚的理由是否成立，相关证据是否确实充分；

（二）减轻、从轻、从重处罚是否适当；

（三）对于当事人提出陈述、申辩的意见是否予以研究采纳、不予采纳的理由是否充分。

第十九条 在行政处罚决定书中，应当明确行政处罚的事实、理由、依据和消防行政处罚裁量基准的适用情况，包括从重、从轻、减轻等情节，增强法理性。

第四章 监督规则

第二十条 上级消防救援机构应当加强对下级消防救援机构行政处罚裁量权实施过程的指导和监督，发现裁量明显不当

的，应当及时予以纠正。

第二十一条 各级消防救援机构应当通过行政执法专项监督、执法考核评议、执法督察巡查、行政复议附带审查、行政执法投诉举报处理等方式，加强对行政处罚裁量规定制度执行情况的日常抽查监督；发现行政处罚自由裁量权行使不当的、标准不一的，应当及时主动纠正。

第二十二条 实施消防行政处罚自由裁量权，违反法律、法规、规章和本规定构成执法过错的，按照有关规定，对相关人员进行责任追究；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第五章 附 则

第二十三条 本规定所称的“当场改正”，是指从监督检查开始至结束前能够整改完毕的。

第二十四条 本规定所称“较大数额罚款”是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以三万元以上罚款。对依照地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。

第二十五条 除法律法规另有规定的外，本规定违法情节及具体情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数；处罚依据中“以上”“以下”均包含本数。

第二十六条 本规定所称“初次违法”，是指当事人在两年内第一次有同一种类消防安全违法行为。

第二十七条 本规定中引用法律、法规和规章更新至2025

年 10 月 30 日。规定施行后，“法律规定”“处罚依据”中涉及的法律、法规、规章内容发生修改或变化的，以现行有效的法律、法规、规章内容为准。

第二十八条 本规定由吉林省消防救援总队负责解释，自印发之日起施行。《吉林省消防救援总队关于印发〈吉林省消防救援机构行政处罚裁量规定〉的通知》（吉消〔2025〕40 号）同时废止。

附件：1.吉林省消防安全领域不予行政处罚事项清单

2.吉林省消防行政处罚裁量基准细则

3.行政指导建议书（式样）

4.吉林省消防违法行为移送办理标准清单

附件 1

吉林省消防安全领域不予行政处罚事项清单

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
一、初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚				
1	**损坏、挪用消防设施、器材的**	首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
2	**占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的**	首次发现后，当场改正，且没有实际影响疏散逃生的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款:（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
3	**埋压、圈占、遮挡消火栓的**	首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款:（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
4	**占用防火间距的**	首次发现后，当场改正，且没有实际造成火灾蔓延的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
5	**占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的**	首次发现后，当场改正，且没有实际影响消防车通行的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。
6	**对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的**	首次发现后，当场改正，且没有实际影响逃生救援的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
7	**对公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的**	首次发现未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业，场所不属于公共娱乐场所，场所建筑面积不超过200平方米，当场停止使用、营业的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
			和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。	
8	**对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。
9	**防火卷帘下摆放或者设置影响其功能的障碍物的**	首次发现后，当场整改,且危害后果轻微的。	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款： （一）在防火卷帘下摆放或者设置影响其功能的障碍物的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
10	**常闭式防火门处于开启状态的行政处罚**	首次发现后，当场完成整改，且危害后果轻微的。	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第二项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款： （二）将常闭式防火门处于开启状态的。
11	**消防安全重点岗位人员脱岗、漏岗或者未履行消防安全职责的**	首次发现后，当场完成整改，且危害后果轻微的。	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。 第三十条 消防控制室和设有区域火灾报警设施的单位	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第五项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款： （五）消防安全重点岗位人员脱岗、漏岗或者未履行消防安全职责的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
			，应当保证二十四小时有操作人员值守。 值班人员和更夫应当履行消防安全职责和单位消防规章制度。	
12	**在可燃商品的储存、销售场所使用电炉、电褥子等电热器具的行为**	首次发现后，当场完成整改，且危害后果轻微的。	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第八项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款： （八）在可燃商品的储存、销售场所使用电炉、电褥子等电热器具的；
13	**消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十五条 消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。 消防技术服务档案保管期限为6年。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
14	**消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十六条 消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。
15	**消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
16	**在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款 高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。
17	**高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
18	**高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的**	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。
19	**其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定，初次违法且危害后果轻微并及时改正情形的，可以不予行政处罚。**			
二、违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚				
1	**消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的**	未保持完好有效的消防设施类别为1类，或消防器材、消防安全标志未保持完好有效，当场改正，且不影响系统功能的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
2	**擅自拆除、停用消防设施、器材的**	拆除、停用消防器材1处或停用消防设施1类，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
3	**对公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的**	有下列情形之一的： 1.核查发现的重要事项不超过3项，并在当日完成整改，且场所面积不超过200平方米，违法行为被发现后，当场停止使用、营业的； 2.仅变更场所名称、法定代表人，因技术规范变化而导致存在重要事项不合格的，并在当日完成整改或主动停止投入使用、营业的。	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第一款、第二款、第四款 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。

序号	违法行为	适用情形	法律规定	处罚依据
4	**对公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的**	公众聚集场所经消防救援机构许可后，仅变更场所名称、法定代表人，未重新申请许可继续使用、营业。	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
5	**其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定的，违法行为轻微并及时改正没有造成危害后果的，不予行政处罚。**			
附注	**对于适用不予行政处罚的消防安全领域违法行为，消防救援机构送达《不予行政处罚决定书》时，应当对单位场所的主要负责人、消防安全管理人等责任人员开展普法守法和火灾警示教育。**			

附件 2

吉林省消防行政处罚裁量基准细则

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度（A为具体罚款金额）
1	**公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。	严重	场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万≤A≤30万元）
				较重	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤A≤24.6万元）
				一般	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤A≤19.2万元）
				较轻	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤A≤13.8万元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.符合消防安全要求、具备许可条件的； 2.主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤A≤8.4万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
2	**公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第一款 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准管理规定的承诺，提交规定的材料,并对其承诺和材料的真实性负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定,有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。	严重	场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万元≤A≤30万元）
				较重	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤A≤24.6万元）
				一般	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下与承诺不符,且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤A≤19.2万元）
				较轻	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤A≤13.8万元）
				轻微	主动停止使用、营业的。	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤A≤8.4万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
3	**消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定,有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。	严重	疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、疏散指示标志的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，3类以上的； 2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以上的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，2类的； 2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以下的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	按标准应当设置而未设置的消防设施类别1类，或者其他情形的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
4	**消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。	严重	火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	未保持完好有效的消防设施类别，5类以上的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的； 2.未保持完好有效的消防设施类别,3类以上5类以下的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量的10%以下的，但不影响系统整体运行的； 2.未保持完好有效的消防设施类别，2类的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	未保持完好有效的消防设施类别1类，或者其他情形的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
5	**损坏、挪用消防设施、器材的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。	严重	损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的； 2.损坏消防器材，3处以上的； 3.挪用消防设施、器材，4处以上的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件,不影响系统正常使用的； 2.损坏消防器材，2处的； 3.挪用消防设施、器材，3处的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	有下列情形之一的： 1.损坏消防器材，1处的； 2.挪用消防设施、器材，1处以上3处以下的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
6	**擅自拆除、停用消防设施、器材的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。	严重	擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，不影响系统正常使用的； 2.擅自拆除、停用消防器材，2处以上的； 3.擅自停用消防设施，2类以上的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	有下列情形之一的： 1.擅自拆除、停用消防器材，1处的； 2.擅自停用消防设施，1类的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
7	**占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。	严重	有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，2处以上的； 2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，5处以上的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，1处的； 2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，4处的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，但能够当场改正的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度50%以上，且无法当场改正的； 3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，3处的。	2.3万元≤A≤3.2万元
序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度

						（A为具体罚款金额）
7	**占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。	较轻	有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，2处的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以上50%以下，且无法当场改正的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，1处的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以下，且无法当场改正的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
8	**埋压、圈占、遮挡消火栓的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。	严重	埋压、圈占、遮挡消火栓10处以上，且无法当场改正的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上10处以下，且无法当场改正的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上5处以下，且无法当场改正的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.埋压、圈占、遮挡消火栓1处以上3处以下，且无法当场改正的； 2.埋压、圈占、遮挡消火栓2处以上，可以当场改正的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	埋压、圈占、遮挡消火栓1处，可以当场改正的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
9	**占用防火间距的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。	严重	有下列情形之一的： 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所的防火间距被占用的； 2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且无法当场改正的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上85%以下，且无法当场改正的； 2.占用防火间距3处以上，且无法当场改正的。	3.2万元≤A≤4.1万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
9	**占用防火间距的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。	一般	有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的85%以上，且无法当场改正的； 2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，可以当场改正的； 3.占用防火间距2处，且无法当场改正的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上[illegible]0%以下，可以当场改正的； 2.占用防火间距1[illegible]，且无法当场改正的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的90%以上，可以当场改正的； 2.占用防火间距，可以当场改正的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
10	**占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。	严重	占用、堵塞、封闭消防车通道，导致消防车无法通行的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	占用、堵塞、封闭消防车通道4处以上，妨碍消防车通行的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	占用、堵塞、封闭消防车通道3处，妨碍消防车通行的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	占用、堵塞、封闭消防车通道2处，妨碍消防车通行的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	占用、堵塞、封闭消防车通道1处，妨碍消防车通行的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
11	人员密集场所在设置影响消防救援的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。	严重	在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	在5个以上其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	在3个以上5个以下其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	在2个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	在1个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
12	**经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。	严重	责令改正限期届满后，仍然存在重大火灾隐患直接判定要素的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	有下列情形之一的： 1.仍有5处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的； 2.仍有3处以上一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.仍有3处以上5处以下一般火灾隐患，未及时采取措施消除的； 2.仍有1处以上3处以下一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	仍有2处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	仍有1处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。	5000元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
13	**生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。	严重	居住场所的人数30人以上的。	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤A≤5万元）
				较重	居住场所的人数10人以上30人以下的。	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤A≤4.1万元）
				一般	居住场所的人数3人以上10人以下的。	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤A≤3.2万元）
				较轻	居住场所的人数2人的。	责令停产停业，并处罚款(1.4万元≤A≤2.3万元）
				轻微	居住场所的人数1人的。	责令停产停业，并处罚款（5000元≤A≤1.4万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
14	**生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。	严重	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数10人以上的。	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤A≤5万元）
				较重	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数3人以上10人以下的。	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤A≤4.1万元）
				一般	有下列情形之一的： 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数1人以上3人以下的。 2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数10人以上的。	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤A≤3.2万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
14	**生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。	较轻	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数3人以上10人以下的。	责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤A≤2.3万元）
				轻微	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数1人以上3人以下的。	责令停产停业，并处罚款（5000元≤A≤1.4万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度（A为具体罚款金额）
15	**生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标准的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。	严重	在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤A≤5万元）
				较重	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统，均不符合消防技术标准的。	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤A≤4.1万元）
				一般	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，2项以上不符合消防技术标准的。	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤A≤3.2万元）
				较轻	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，1项不符合消防技术标准的。	责令停产停业，并处罚款(1.4万元≤A≤2.3万元）
				轻微	除上述情形以外的其他情形。	责令停产停业，并处罚款（5000元≤A≤1.4万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
16	**人员密集场所使用的不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。	严重	有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。	对人员密集场所处罚款（4.1万元≤A≤5万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款(1700元≤A≤2000元）
				较重	有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下的； 3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。	对人员密集场所处罚款（3.2万元≤A≤4.1万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款(1400元≤A≤1700元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
16	**人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。	一般	有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。	对人员密集场所处罚款（2.3万元≤A≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤A≤1400元）
				较轻	有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。	对人员密集场所处罚款（1.4万元≤A≤2.3万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤A≤1100元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。	对人员密集场所处罚款（5000元≤A≤1.4万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤A≤800元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
17	**电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定，责令限期改正，逾期不改正的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合消防技术标准和管理规定，5处以上的。	责令停止使用，可以并处罚款（4200元≤A≤5000元）
				较重	仍不符合消防技术标准和管理规定，4处的。	责令停止使用，可以并处罚款（3400元≤A≤4200元）
				一般	仍不符合消防技术标准和管理规定，3处的。	责令停止使用，可以并处罚款（2600元≤A≤3400元）
				较轻	仍不符合消防技术标准和管理规定，2处的。	责令停止使用，可以并处罚款（1800元≤A≤2600元）
				轻微	仍不符合消防技术标准和管理规定，1处的。	责令停止使用，可以并处罚款（1000元≤A≤1800元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
18	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	严重	有下列情形之一的： 1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3家以上的； 2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，7家以上的。	对消防技术服务机构处罚款（9万元≤A≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤A≤5万元）
				较重	有下列情形之一的： 1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1家以上3家以下的； 2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，5家以上7家以下的。	对消防技术服务机构处罚款（8万元≤A≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤A≤4.2万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
18	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	一般	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，3家以上5家以下的。	对消防技术服务机构处罚款（7万元≤A≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤A≤3.4万元）
				较轻	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，2家的。	对消防技术服务机构处罚款（6万元≤A≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤A≤2.6万元）
				轻微	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，1家的。	对消防技术服务机构处罚款（5万元≤A≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤A≤1.8万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
19	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	严重	未提供服务或者以篡改结果方式出具消防技术服务文件。	对消防技术服务机构处罚款（9万元≤A≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤A≤5万元）
				较重	有下列情形之一的： 1.在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际的； 2.出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，6处以上。	对消防技术服务机构处罚款（8万元≤A≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤A≤4.2万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
19	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	一般	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际,4处以上6处以下的。	对消防技术服务机构处罚款（7万元≤A≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤A≤3.4万元）
				较轻	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际,2处以上4处以下的。	对消防技术服务机构处罚款（6万元≤A≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤A≤2.6万元）
				轻微	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，1处的。	对消防技术服务机构处罚款（5万元≤A≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤A≤1.8万元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
20	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	严重	有下列情形之一的： 1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上的； 2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，7处以上的。	对消防技术服务机构处罚款（4万元≤A≤5万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（8000元≤A≤1万元）
				较重	有下列情形之一的： 1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处以上3处以下的； 2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，5处以上7处以下的。	对消防技术服务机构处罚款（3万元≤A≤4万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（6000元≤A≤8000元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
20	**消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。	一般	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上5处以下的。	对消防技术服务机构处罚款（2万元≤A≤3万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4000元≤A≤6000元）
				较轻	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，2处的。	对消防技术服务机构处罚款（1万元≤A≤2万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2000元≤A≤4000元）
				轻微	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处的。	对消防技术服务机构处罚款（A≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤2000元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
21	**人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 人员密集场所使用不符合市场准入的消防 产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。	严重	有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合市场准入的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不符合市场准入的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不符合市场准入的消防产品货值，20万元以上的。	对人员密集场所处罚款（4.1万元≤A≤5万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款(1700元≤A≤2000元）
				较重	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，4类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，30件以上40件以下的； 3.仍不符合市场准入的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。	对人员密集场所处罚款（3.2万元≤A≤4.1万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款(1400元≤A≤1700元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
21	**人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。	一般	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，3类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，20件以上30件以下的。	对人员密集场所处罚款（2.3万元≤A≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤A≤1400元）
				较轻	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，2类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，10件以上20件以下的。	对人员密集场所处罚款（1.4万元≤A≤2.3万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤A≤1100元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，1类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，1件以上10件以下的。	对人员密集场所处罚款（5000元≤A≤1.4万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤A≤800元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
22	**非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。	对非经营性场所处罚款（900元≤A≤1000元），对经营性场所处罚款（9000元≤A≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤500元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
22	**非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。	较重	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下的； 3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。	对非经营性场所处罚款（800元≤A≤900元），对经营性场所处罚款（8000元≤A≤9000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤500元）
				一般	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。	对非经营性场所处罚款（700元≤A≤800元），对经营性场所处罚款（7000元≤A≤8000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤500元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
22	**非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的**	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。	较轻	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。	对非经营性场所处罚款（600元≤A≤700元），对经营性场所处罚款(6000元≤A≤7000元)，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤500元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。	对非经营性场所处罚款（500元≤A≤600元），对经营性场所处罚款(5000元≤A≤6000元)，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（A≤500元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
23	**消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.冒名为其他场所提供消防技术服务，10次以上的； 3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，6个月以上的。	2.8万元≤A≤3万元
				较重	有下列情形之一的： 1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.冒名为其他场所提供消防技术服务，5次以上10次以下的； 3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，3个月以上6个月以下的。	2.6万元≤A≤2.8万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
23	**消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。	一般	有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，3次以上5次以下的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，2个月以上3个月以下的。	2.4万元≤A≤2.6万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，2次的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以上2个月以下的。	2.2万元≤A≤2.4万元
				轻微	有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，1次的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以下的。	2万元≤A≤2.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
24	**消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十一条 消防技术服务机构应当依法与从业人员签订劳动合同，加强对所属从业人员的管理。注册消防工程师不得同时在两个以上社会组织执业。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项、第二款 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的。 对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，12个月以上的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，10次以上的。	对消防技术服务机构处罚款（1.8万元≤A≤2万元），对注册消防工程师处罚款（9000元≤A≤1万元）
				较重	有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，6个月以上12个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。	对消防技术服务机构处罚款（1.6万元≤A≤1.8万元），对注册消防工程师处罚款（8000元≤A≤9000元）
				一般	有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，3个月以上6个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。	对消防技术服务机构处罚款（1.4万元≤A≤1.6万元），对注册消防工程师处罚款（7000元≤A≤8000元）
				较轻	有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，1个月以上3个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，2次的。	对消防技术服务机构处罚款（1.2万元≤A≤1.4万元），对注册消防工程师处罚款（6000元≤A≤7000元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，1个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，1次的。	对消防技术服务机构处罚款（1万元≤A≤1.2万元），对注册消防工程师处罚款（5000元≤A≤6000元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
25	**消防技术服务机构指派无资格从业人员从事社会消防技术服务活动的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的。	严重	有下列情形之一的： 1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的；2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，10次以上的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	有下列情形之一的： 1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，2次的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，1次的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
26	**消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项目的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款 消防技术服务机构不得转包、分包消防技术服务项目。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（三）转包、分包消防技术服务项目的。	严重	有下列情形之一的： 1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的； 2.转包、分包消防技术服务项目，10个以上的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	有下列情形之一的： 1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的； 2.转包、分包消防技术服务项目，5个以上10个以下的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	转包、分包消防技术服务项目，3个以上5个以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	转包、分包消防技术服务项目，2个的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	转包、分包消防技术服务项目，1个的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
27	**消防技术服务机构未设立技术负责人、未明确项目负责人的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十二条 消防技术服务机构应当设立技术负责人，对本机构的消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核。技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。 第十三条第一款 消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的。	严重	有下列情形之一的： 1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的； 2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，10件以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	有下列情形之一的： 1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的； 2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，5件以上10件以下的。	6000元≤A≤8000元
				一般	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，3件以上5件以下的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，2件的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，1件的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
28	**消防技术服务机构出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款 消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。	严重	有下列情形之一的： 1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，3份以上的； 2.书面结论文件未签名、盖章，10份以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	有下列情形之一的： 1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，1份以上3份以下的； 2.书面结论文件未签名、盖章，5份以上10份以下的。	6000元≤A≤8000元
				一般	书面结论文件未签名、盖章，3份以上5份以下的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	书面结论文件未签名、盖章，2份的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	书面结论文件未签名、盖章，1份的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
29	**消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款 消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的。	严重	有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上的； 2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，10份以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份以上3份以下的； 2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，5份以上10份以下的。	6000元≤A≤8000元
				一般	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上5份以下的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，2份的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
30	**消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（三）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的。	严重	有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，6人次以上的； 2.未到现场实地开展工作，12人次以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，1人次以上6人次以下的； 2.未到现场实地开展工作，6人次以上12人次以下的。	6000元≤A≤8000元
				一般	未到现场实地开展工作，4人次以上6人次以下的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	未到现场实地开展工作，2人次以上4人次以下的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	未到现场实地开展工作，2人次以下的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
31	**消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十五条 消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。 消防技术服务档案保管期限为6年。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。	严重	未建立或者保管消防技术服务档案，10个以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	未建立或者保管消防技术服务档案，5个以上10个以下的。	6000元≤A≤8000元
				一般	未建立或者保管消防技术服务档案，3个以上5个以下的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	未建立或者保管消防技术服务档案，2个的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	未建立或者保管消防技术服务档案，1个的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
32	**消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十六条 消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。	严重	未公示的事项，5项以上的。	8000元≤A≤1万元
				较重	未公示的事项，4项的。	6000元≤A≤8000元
				一般	未公示的事项，3项的。	4000元≤A≤6000元
				较轻	未公示的事项，2项的。	2000元≤A≤4000元
				轻微	未公示的事项，1项的。	A≤2000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
33	**消防设施维护保养检测机构未按照规定要求维护保养的消防设施在建筑位置醒目公示消防技术服务信息的**	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。	严重	在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。	4000 元 ≤A≤5000 元
				较重	在为消防安全重点单位提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。	3000 元 ≤A≤4000 元
				一般	在为公众聚集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。	2000 元 ≤A≤3000 元
				较轻	在为人员密集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。	1000 元 ≤A≤2000 元
				轻微	在为其他场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。	A≤1000元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
34	**聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十二条 申请注册的人员，应当通过聘用单位向单位所在地（企业工商注册地）的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。 申请注册的人员，拟在消防技术服务机构的分支机构所在地开展执业活动的，应当通过该分支机构向其所在地的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第四十九条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。	严重	聘用单位提供虚假注册申请材料，5份以上的。	2.6万元≤A≤3万元
				较重	聘用单位提供虚假注册申请材料，4份的。	2.2万元≤A≤2.6万元
				一般	聘用单位提供虚假注册申请材料，3份的。	1.8万元≤A≤2.2万元
				较轻	聘用单位提供虚假注册申请材料，2份的。	1.4万元≤A≤1.8万元
				轻微	聘用单位提供虚假注册申请材料，1份的。	1万元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
35	**申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十一条 申请注册的人员，应当同时具备以下条件： （一）依法取得注册消防工程师资格证书； （二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人； （三）无本规定第二十三条所列情形。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。	严重	有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，6个月以上的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，10次以上的。	8000元≤A≤1万元；申请人在三年内不得再次申请注册
				较重	有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，4个月以上6个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册,并已开展执业活动，5次以上10次以下的。	6000 元 ≤A≤8000 元；申请人在三年内不得再次申请注册
				一般	有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，3个月以上4个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册,并已开展执业活动,3次以上5次以下的。	4000 元 ≤A≤6000 元；申请人在三年内不得再次申请注册

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
35	**申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十一条 申请注册的人员，应当同时具备以下条件： （一）依法取得注册消防工程师资格证书； （二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人； （三）无本规定第二十三条所列情形。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。	较轻	有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以上3个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2次的。	2000 元 ≤A≤4000 元；申请人在三年内不得再次申请注册
				轻微	有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，1次的。	A≤2000元；申请人在三年内不得再次申请注册

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
36	**未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第二款 未经注册，不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。	2.6万元≤A≤3万元
				较重	有下列情形之一的： 1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，4次的。	2.2万元≤A≤2.6万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
36	**未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第二款 未经注册，不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。	一般	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，3次的。	1.8万元≤A≤2.2万元
				较轻	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，2次的。	1.4万元≤A≤1.8万元
				轻微	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，1次的。	1万元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
37	**被依法注销注册后继续执业的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第一款 取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。	2.6万元≤A≤3万元
				较重	1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，4次的。	2.2万元≤A≤2.6万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
37	**被依法注销注册后继续执业的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第一款 取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。	一般	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，3次的。	1.8万元≤A≤2.2万元
				较轻	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，2次的。	1.4万元≤A≤1.8万元
				轻微	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，1次的。	1万元≤A≤1.4万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
38	**注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第二十二条 注册消防工程师在申请变更注册之日起，至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.未经准予变更，继续为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的； 2.未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。	8200元≤A≤1万元
				较重	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，4次的。	6400元≤A≤8200元
				一般	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，3次的。	4600元≤A≤6400元
				较轻	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，2次的。	2800元≤A≤4600元
				轻微	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，1次的。	1000元≤A≤2800元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
39	**注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十条第一款 下列消防安全技术文件应当以注册消防工程师聘用单位的名义出具，并由担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人的注册消防工程师签名，加盖执业印章： （一）消防技术咨询、消防安全评估、火灾事故技术分析等书面结论文件； （二）消防安全重点单位年度消防工作综合报告； （三）消防设施维护保养检测书面结论文件； （四）灭火器维修合格证； （五）法律、法规规定的其他消防安全技术文件。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。	严重	有下列情形之一的： 1.未经签名、盖章的消防安全技术文件，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的； 2.涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，5份以上的。	8200元≤A≤1万元
				较重	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，4份的。	6400元≤A≤8200元
				一般	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，3份的。	4600元≤A≤6400元
				较轻	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，2份的。	2800元≤A≤4600元
				轻微	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，1份的。	1000元≤A≤2800元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
40	**注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。	严重	未按照国家标准、行业标准，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的。	8200元≤A≤1万元
				较重	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，5处以上的。	6400元≤A≤8200元
				一般	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，3处以上5处以下的。	4600元≤A≤6400元
				较轻	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，2处的。	2800元≤A≤4600元
				轻微	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，1处的。	1000元≤A≤2800元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
41	**注册消防工程师减少执业活动项目内容、数量的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。	严重	减少项目内容、数量开展执业，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的。	8200元≤A≤1万元
				较重	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，5处以上的。	6400元≤A≤8200元
				一般	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，3处以上5处以下的。	4600元≤A≤6400元
				较轻	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，2处的。	2800元≤A≤4600元
				轻微	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，1处的。	1000元≤A≤2800元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
42	**注册消防工程师执业活动质量不符合国家标准、行业标准的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量 不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。	严重	为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准的。	8200元≤A≤1万元
				较重	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，5处以上的。	6400元≤A≤8200元
				一般	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，3处以上5处以下的。	4600元≤A≤6400元
				较轻	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，2处的。	2800元≤A≤4600元
				轻微	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，1处的。	1000元≤A≤2800元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
43	**注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项 注册消防工程师不得有下列行为：（二）以个人名义承接执业业务、开展执业活动。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的。	严重	以个人名义承接生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务业务、开展执业活动的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，5次以上的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，3次以上5次以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，2次的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，1次的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
44	**注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项 注册消防工程师不得有下列行为：（四）变造、倒卖、出租、出借，或者以其他形式转让资格证书、注册证或者执业印章。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第二项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的。	严重	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，6个月以上的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，3个月以上6个月以下的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，2个月以上3个月以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以上2个月以下的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以下的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
45	**注册消防工程师超出本人执业范围开展执业活动的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项 注册消防工程师不得有下列行为：（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。	严重	超出本人执业范围开展执业活动，10次以上的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	超出本人执业范围开展执业活动，5次以上10次以下的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	超出本人执业范围开展执业活动，3次以上5次以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	超出本人执业范围开展执业活动，2次的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	超出本人执业范围开展执业活动，1次的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
46	**注册消防工程师超出聘用单位业务范围开展执业活动的**	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项 注册消防工程师不得有下列行为：（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。	严重	超出聘用单位业务范围开展执业活动，10次以上的。	1.8万元≤A≤2万元
				较重	超出聘用单位业务范围开展执业活动，5次以上10次以下的。	1.6万元≤A≤1.8万元
				一般	超出聘用单位业务范围开展执业活动，3次以上5次以下的。	1.4万元≤A≤1.6万元
				较轻	超出聘用单位业务范围开展执业活动，2次的。	1.2万元≤A≤1.4万元
				轻微	超出聘用单位业务范围开展执业活动，1次的。	1万元≤A≤1.2万元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
47	**在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款 高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。	严重	在建筑高度大于100米的高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	在一类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	在二类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	在一类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.在二类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的； 2.在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未进行公告的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
48	**高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款 高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	严重	建筑高度大于100米的高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	一类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	二类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	一类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	二类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
49	**未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。	严重	建筑高度大于100米的高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	一类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	二类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	一类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.二类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的； 2.高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
50	**未按照规定落实消防控制室值班制度,或者安排不具备相应条件的人员值班的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款、第二款 高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。 消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款:（四）未按照规定落实消防控制室值班制度,或者安排不具备相应条件的人员值班的。	严重	建筑高度大于100米的高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	一类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	二类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	一类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	二类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
51	**未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十七条 高层公共建筑内有关单位、高层住宅建筑所在社区居民委员会或者物业服务企业按照规定建立的专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织，应当配备必要的人员、场所和器材、装备，定期进行消防技能培训和演练，开展防火巡查、消防宣传，及时处置、扑救初起火灾。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第五项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	严重	涉及建筑高度大于100米的高层民用建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	涉及一类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	涉及二类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	涉及一类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	涉及二类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
52	**因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。	严重	建筑高度大于100米的高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	一类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	二类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	一类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	有下列情形之一的： 1.二类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的； 2.高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未进行公告的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度（A为具体罚款金额）
53	**在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的**	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款 禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	严重	在建筑高度大于100米的高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤A≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤A≤1000元）
				较重	在一类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤A≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤A≤900元）
				一般	在二类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤A≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤A≤800元）
				较轻	在一类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤A≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤A≤700元）
				轻微	在二类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤A≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤A≤600元）

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
54	**灭火器维修单位未按照国家标准、行业标准维修灭火器的**	【法规】《吉林省消防条例》第二十六条 灭火器维修单位应当按照国家标准、行业标准开展维修活动。	【法规】《吉林省消防条例》第六十条 灭火器维修单位未按国家标准、行业标准维修灭火器的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款。	严重	未按国家标准、行业标准维修灭火器材数量在10具以上的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	未按国家标准、行业标准维修灭火器材数量在7具以上10具以下的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	未按国家标准、行业标准维修灭火器材数量在4具以上7具以下的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	未按国家标准、行业标准维修灭火器材数量在2具以上4具以下的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	未按国家标准、行业标准维修灭火器材数量在2具以下的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
55	**未按照规定参加消防安全培训的**	【法规】《吉林省消防条例》第二十八条 下列人员应当接受消防安全专业培训： （一）单位消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员； （二）易燃易爆危险物品生产、经营、运输、保管、装卸人员； （三）自动消防系统的设计、施工、监理和维修保养人员； （四）消防产品的检验维修人员； （五）法律法规规定需要经消防安全专业培训的其他人员。	【法规】《吉林省消防条例》第六十一条 未按照本条例规定参加消防安全培训的，责令其参加培训；拒不参加的，对单位处一千元以上五千元以下罚款。	严重	应当参加培训人数在6人以上的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	应当参加培训人数在5人的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	应当参加培训人数在4人的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	应当参加培训人数在3人。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	应当参加培训人数在3人以下的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
56	在防火卷帘或影响其功能的障碍物下摆放或者设置	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款：（一）在防火卷帘下摆放或者设置影响其功能的障碍物的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	发现5处以上，且无法当场改正的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	发现3处以上5处以下，且无法当场改正的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	有下列情形之一的：1.发现1处以上3处于下，且无法当场改正的。2.发现2处以上，可以当场改正的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	发现1处，且能够当场改正的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
57	**将常闭式防火门处于开启状态的**	【法规】《吉林省消防条例》第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款：（二）将常闭式防火门处于开启状态的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	发现5处以上的，且无法当场改正的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	发现3处以上5处以下的，且无法当场改正的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	有下列情形之一的：1.发现1处以上3处以下的，且无法当场改正的。2.发现2处以上的，可以当场改正的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	发现1处，且能够当场改正的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
58	**改变防烟分区的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款；个人有下列行为之一的，处警告或者三百元以上五百元以下罚款:（三）改变防火防烟分区的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	发现5处以上，且无法当场改正的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	发现3处以上5处以下，且无法当场改正的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	有下列情形之一的： 1.发现1处以上3处以下，且无法当场改正的。 2.发现2处以上，可以当场改正的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	发现1处，且能够当场改正的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度（A为具体罚款金额）
59	违反本条例规定使用明火作业的	【法规】《吉林省消防条例》第二十七条 具有火灾、爆炸危险的场所禁止使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当经所在单位安全保卫部门和消防安全责任人审批，采取相应的消防安全措施。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（四）违反本条例规定使用明火作业的。	严重	单位存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	未经所在单位安全保卫部门和消防安全责任人审批的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	经所在单位安全保卫部门和消防安全责任人审批，但未采取任何消防安全措施的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	经所在单位安全保卫部门和消防安全责任人审批，但采取消防安全措施的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	能够当场改正的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
60	**消防安全重点岗位人员脱岗、漏岗或者未履行消防安全职责的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任： （一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查； （二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年； （三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施； （四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。 第三十条 消防控制室和设有区域火灾报警设施的单位，应当保证二十四小时有操作人员值守。值班人员和更夫应当履行消防安全职责和单位消防规章制度。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（五）消防安全重点岗位人员脱岗、漏岗或者未履行消防安全职责的。	严重	1.消防控制室无人值守，不能当场整改的；	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	有下列情形之一的： 1.消防控制室无人值守，但可以当场整改的； 2.有3项以上未履行消防安全职责的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	有下列情形之一的： 1.消防控制室单人值守的，不能当场整改的； 2.有3项未履行消防安全职责的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	有下列情形之一的： 1.消防控制室单人值守的，但可以当场整改的； 2.有2项未履行消防安全职责的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	其他未履行消防安全职责的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度（A为具体罚款金额）
61	**在室内燃放烟花爆竹的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（六）在室内燃放烟花爆竹的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	在公共娱乐场所内燃放烟花爆竹的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	在公众聚集场所（除公共娱乐场所外）内燃放烟花爆竹的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	在人员密集场所（除公众聚集场所外）内燃放烟花爆竹的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	在其他室内场所内燃放烟花爆竹的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
62	**在人员集中区域或者河沟、下水道内倾倒液化石油气、汽油等易燃易爆化学气体、液体的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（七）在人员集中区域或者河沟、下水道内倾倒液化石油气、汽油等易燃易爆化学气体、液体的。	严重	重大火灾隐患单位存在该违法行为的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	公共娱乐场所存在该违法行为的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	公众聚集场所（除公共娱乐场所）存在该违法行为的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	人员密集场所（除公众聚集场所）存在该违法行为的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	其他场所存在该违法行为的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
63	**在可燃商品的储存、销售场所使用电炉、电褥子等电热器具的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（八）在可燃商品的储存、销售场所使用电炉、电褥子等电热器具的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	发现5处以上，且无法当场改正的。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	发现3处以上5处以下，且无法当场改正的。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	有下列情形之一的：1、发现1处以上3处以下，且无法当场改正的。2、发现2处以上，可以当场改正的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	发现1处，且能够当场改正的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
64	**燃放孔明灯的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条第一款 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。	【法规】《吉林省消防条例》第六十二条第一项 单位有下列行为之一的，责令改正，处一千元以上五千元以下罚款：（九）燃放孔明灯的。	严重	存在重大火灾隐患的。	4200 元 ≤A≤5000 元
				较重	发现5处以上。	3400 元 ≤A≤4200 元
				一般	发现3处以上5处以下。	2600 元 ≤A≤3400 元
				较轻	发现2处的。	1800 元 ≤A≤2600 元
				轻微	发现1处的。	1000 元 ≤A≤1800 元

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形		量罚幅度 （A为具体罚款金额）
65	**单位未履行消防安全职责，导致火灾发生或者损失扩大的**	【法规】《吉林省消防条例》第十二条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防法第十六条规定的消防安全责任。单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：（一）确定灭火行动、通讯联络、疏散引导、安全 防护救护等人员分工；（二）报警和接警处置措施；（三）扑救初起火灾和应急疏散措施；（四）通信联络、安全防护救护措施。 学校、幼儿园、养老院、福利院、医院等单位制定的灭火和应急疏散预案应当包含火灾发生时优先保护未成年人、老年人、残疾人、病人的相应措施。 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 第十三条 消防安全重点单位除应当履行消防法第十七条和本条例第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任：（一）落实职工岗位消防安全责任，定期开展防火检查；（二）将每日防火巡查记录存档，期限不得少于一年；（三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施；（四）按规定组织开展消防安全教育培训和消防演练，提高职工火场自救和组织引导人员疏散的基本技能。	【法规】《吉林省消防条例》第六十五条 单位未履行消防安全职责，导致火灾发生或者损失扩大的，处五千元以上五万元以下罚款。 单位存在火灾隐患经公安机关消防机构、公安派出所通知后，不及时采取措施消除，导致火灾发生或者损失扩大的，依照前款规定从重处罚。	严重	有下列情形之一的： 1.火灾直接经济损失五十万元以上。 2.造成1人以上人员死亡或者10人以上人员重伤。 3.造成较重社会影响的。	4.1万元≤A≤5万元
				较重	有下列情形之一的： 1.火灾直接经济损失三十五万以上五十万元以下。 2.造成5人以上10人以下重伤的。	3.2万元≤A≤4.1万元
				一般	有下列情形之一的： 1.火灾直接经济损失二十万以上三十五万元以下。 2.造成3人以上5人以下重伤的。	2.3万元≤A≤3.2万元
				较轻	有下列情形之一的： 1.火灾直接经济损失五万元以上二十万以下。 2.造成1人以上3人以下重伤的。	1.4万元≤A≤2.3万元
				轻微	火灾直接经济损失五万元以下的。	5000元≤A≤1.4万元

附注	一、除法律法规另有规定的外，《基准细则》违法情节及具体情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数；处罚依据中“以上”“以下”均包含本数。 二、本细则中涉及的“重大火灾隐患”，具体以《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）为准。 三、高层民用建筑的分类依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）之规定。

附件 3

（消防救援机构名称及印章）

行政指导建议书

X 消指建字〔　　〕　　号

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>姓名/名称</td><td></td><td>身份证件号/信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td>地　　址</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>行政指导原因</td><td colspan="4">_____年___月___日，执法人员_____ 、_____ ，在_____（检查的地点或其他案件线索来源），发现当事人存在_____的违法行为，根据《　　》第____ 条第____款第____项的规定，应当处以_____（处罚内容）。经查，当事人的违法行为符合《吉林省消防救援机构行政处罚裁量规定》第九条【不予处罚】及《消防安全领域不予处罚事项清单》适用条件，且执法人员依法责令当事人及时改正。</td></tr>
<tr><td>行政指导意见</td><td colspan="4">我_____依托行政管理职能，对你（单位）实施行政指导：
你（单位）应当：1.加强消防安全培训教育；2.定期检查、维护消防设施、器材；3.加强巡查、检查，发现火灾隐患和消防安全违法行为及时整改；4.加强消防法律法规学习，切实落实消防安全主体责任。
望你（单位）自觉遵守消防法律法规，维护消防安全。如再次发现消防安全违法行为，消防救援机构将依法予以查处。
执法人员签名：
____年___月___日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当事人意见及承诺</td><td colspan="4">执法人员已向本人（单位）告知，并要求予以改正，同时开展了普法守法和火灾警示教育。本人（单位）_____的违法行为已于__月__日__时分整改完毕，整改情况如下：_____</td></tr>
<tr><td colspan="4">本人（单位）对以上情况确认无误，接受行政指导，并承诺：
☐1.今后自觉遵守消防法律法规，维护消防安全；
☐2.如再有消防违法行为发生，依法接受消防救援机构查处。
签名或盖章：
____年 __月___日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

一式两份，一份交当事人，一份由消防救援机构存档。

《行政指导建议书》使用说明

《行政指导建议书》是消防救援机构对当事人的违法行为依法不予行政处罚时所使用的文书；《行政指导建议书》作为消防监督检查附件材料，上传消防监督管理系统；其填写需符合以下要求：

一、文书制作时统一使用国际标准 A4 型纸。

二、文书上方注明的“（消防救援机构名称及印章）”处，印制使用该文书的消防救援机构名称并加盖印章。

三、“X”处填写制作文书的消防救援机构代码；“〔　〕”处填写年度；“号”处填写该文书的顺序编号。

四、“行政指导原因”中，填写检查的时间、执法人员、地点以及依据的法律条款等。

五、“行政指导意见”中，行政执法人员需签名，并签署日期。

六、“当事人意见及承诺”中，写明具体违法行为、整改时间、整改具体情况，做出承诺，当事人签名或盖章，并签署日期。

附件4

吉林省消防违法行为移送办理标准清单

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
1	**违反规定使用明火作业的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。	违反规定使用明火作业，可能造成严重后果的。	移送有关部门办理。
				违反规定使用明火作业，违法行为人主动认识错误，并立即加以改正的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
2	**在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。	有下列情形之一的： 1.在具有火灾危险的场所吸烟、使用明火的，可能造成严重后果的； 2.在易燃易爆危险品场所吸烟、使用明火的。	移送有关部门办理。
				在具有火灾危险的场所吸烟、使用明火的，违法行为人主动认识错误，并立即加以改正的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
3	**违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的。	违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所，经劝阻拒不改正的。	移送有关部门办理。
				违反规定擅自进入生产、储存易燃易爆危险品场所，违法行为人主动认识错误，并立即加以改正的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
4	**在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第三项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的。	延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失超过10万元，或者造成1人以上伤亡的。	移送有关部门办理。
				延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失未超过10万元，且未造成人员伤亡的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
5	**扰乱火灾现场秩序的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的。	延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失超过10万元，或者造成1人以上伤亡的。	移送有关部门办理。
				延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失未超过10万元，且未造成人员伤亡的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
6	**拒不执行火灾现场指挥员指挥的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的。	延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失超过10万元，或者造成1人以上伤亡的。	移送有关部门办理。
				延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失未超过10万元，且未造成人员伤亡的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
7	**故意破坏、伪造火灾现场的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款 火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（五）故意破坏或者伪造火灾现场的。	造成火灾现场痕迹、物证灭失，或者影响火灾事故调查，或者经指出违法行为后再次发生同类违法行为的。	移送有关部门办理。
				能及时纠正违法行为，尚未对火灾事故调查工作造成影响的。	处警告或者500元以下罚款。

序号	违法行为	法律规定	处罚依据	违法情节及具体情形	量罚幅度
8	**擅自拆封、使用被查封场所、部位的**	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第六项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（六）擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。	擅自投入使用被消防救援机构查封的场所、部位的。	移送有关部门办理。
				因整改火灾隐患或消除违法行为，擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，未投入使用的。	处警告或者500元以下罚款。

<table>
<tr><th>序号</th><th>违法行为</th><th>法律规定</th><th>处罚依据</th><th>违法情节及具体情形</th><th>量罚幅度</th></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">过失引起火灾的</td><td rowspan="2">【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项
违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的。</td><td rowspan="2">【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项
违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的。</td><td>火灾直接经济损失超过10万元但不足50万元，或者受灾4户～9户，或者造成1人以上重伤；造成2人以上轻伤；造成较大社会影响的。</td><td>移送有关部门办理。</td></tr>
<tr><td>火灾造成公共财产或者他人财产直接经济损失未超过10万元或者受灾未超过3户，且未造成人员伤亡的。</td><td>处警告或者500元以下罚款。</td></tr>
<tr><td>附注</td><td colspan="5">一、除法律法规另有规定的外，《标准清单》违法情节及具体情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数；处罚依据中“以上”“以下”均包含本数。
二、现所列违法行为的，消防救援机构依法立案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。
三、达到《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）立案标准构成失火罪的，移送司法机关。</td></tr>
</table>

抄送：总队领导。

吉林省消防救援总队办公室　　2025 年 11 月 11 日印发

承办单位：法制与社会消防工作处　经办人：杨琳琳 电话：0431-84895132　共印 3 份